

****[Miejsce], dnia [data]****

Do

****Sądu Rejonowego [nazwa]****

****Wydział [nazwa]****

****[adres sądu]****

****Powód:****

[nazwa podmiotu/imię i nazwisko]

[adres]

****Pozwani:****

[imię i nazwisko]

[adres]

****Sygn. Akt:** [numer sprawy]**

****Wartość przedmiotu sporu:** [kwota]**

ODPOWIEDŹ NA POZEW

W imieniu własnym, jako pozwani, wnosimy o:

1. ****Orzeczenie o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu**** na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
2. ****Wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu**** do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów
3. ****Zwolnienie z kosztów sądowych**** ze względu na trudną sytuację materialną pozwanych
4. ****Rozpoznanie sprawy również pod nieobecność pozwanych****
5. ****Przeprowadzenie wniosków dowodowych**** z dokumentów załączonych do odpowiedzi na pozew

UZASADNIENIE

I. Stan faktyczny

Pozwani zamieszkują w lokalu położonym przy [adres] wraz z [opisać skład gospodarstwa domowego, szczególnie uwzględniając osoby objęte ochroną z art. 14 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów].

Pozwani [opisać okoliczności doprowadzające do zajmowania lokalu bez tytułu prawnego].

****Dowód:**** [wskazać dokumenty potwierdzające stan faktyczny]

II. Podstawa prawna roszczenia

1. Obowiązek sądu do orzekania z urzędu o prawie do lokalu socjalnego

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów "W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu albo braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy".

Sąd ma obowiązek zbadania z urzędu przesłanek uprawniających do lokalu socjalnego, przy czym zgodnie z art. 14 ust. 3 "Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, orzeka o uprawnieniu osób, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną".

2. Przesłanki wykluczające odmowę prawa do lokalu socjalnego

Art. 14 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów stanowi, że "Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu wobec:

- 1) kobiety w ciąży,
- 2) małoletniego, osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub ubezwłasnowolnionego oraz osoby sprawującej nad nim opiekę i wspólnie z nim zamieszkałej,
- 3) obłożnie chorego,
- 4) emeryta lub rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
- 5) osoby posiadającej status bezrobotnego,
- 6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały
– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany lub ich sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie".

W niniejszej sprawie pozwani znajdują się w sytuacji objętej ochroną art. 14 ust. 4, gdyż [wskazać konkretną przesłankę, np. sprawują opiekę nad małoletnimi, są bezrobotni, itp.].

3. Szczególna sytuacja materialna i rodzinna pozwanych

Pozwani znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, co potwierdza [wskazać dowody - zaświadczenia o dochodach, statusie bezrobotnego, itp.].

[Opisać szczegółowo sytuację rodzinną i materialną]

****Dowód:**** [dokumenty potwierdzające sytuację materialną i rodzinną]

4. Brak możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie

Pozwani nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu i nie mają możliwości wynajęcia lokalu na rynku komercyjnym ze względu na [opisać przyczyny].

****Dowód:**** [dokumenty potwierdzające brak innych możliwości mieszkaniowych]

III. Wstrzymanie egzekucji

Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów "Orzekając o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu".

WNIOSKI DOWODOWE

1. ****Dokumenty dotyczące składu gospodarstwa domowego:**** [lista dokumentów]
2. ****Dokumenty dotyczące sytuacji materialnej:**** [zaświadczenia o dochodach, statusie bezrobotnego, itp.]
3. ****Dokumenty dotyczące sytuacji mieszkaniowej:**** [korespondencja z urzędami, itp.]
4. ****Inne dokumenty:**** [wszelkie inne istotne dokumenty]

****W związku z powyższym, należało wniesć jak na wstępie.****

****[Podpis pozwanego/pełnomocnika]****

ZAŁĄCZNIKI:

1. [Lista załączników]